



PUTUSAN
Nomor 1550 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MARCIN DANIEL BANACHOWSKI**, Warga Negara Polandia beralamat di Lodz, Polandia, dan saat ini bertempat tinggal di Komplek Perumahan Marina, Jalan Raya Senggigi, Kabupaten Lombok Barat;
2. **INGA MATYLDA CHMIELEWSKA**, Warga Negara Polandia beralamat Warszawa, Polandia, dan saat ini bertempat tinggal di Komplek Perumahan Marina, Jalan Raya Senggigi, Kabupaten Lombok Barat;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Akhmad Suhaidi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Akhmad Suhaidi, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Gora II, Pondok Buak, Desa Batu Kumbung, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 3 Oktober 2021;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **TOMASZ GORALSKI**, Warga Negara Polandia, bertempat tinggal di Jalan Raya Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat;
2. **ALICJA ZAKREWSKA**, Warga Negara Polandia, bertempat tinggal di Jalan Raya Senggigi, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat;
3. **PT DIVE FROGY INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Kubur Demong 88X, Ireng Lauk, Desa Jati Sela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, yang diwakili oleh Direktur Hamdan, S.H., M.Kn;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 1550 K/Pdt/2023



Dalam hal ini Tergugat I, II, dan III memberikan kuasa kepada Hamdan, S.H., M.Kn, dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hamdan *Law Office & Partners* beralamat di Jalan Tripang, Nomor 05, Griya Batubolong, RT 002, Desa Batu Layar Barat, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 27 Juni 2022;

4. KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN LEMBAR, berkedudukan di Jalan Pelabuhan Penyeberangan Lembar, Lembar, Kabupaten Lombok Barat, yang diwakili oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Lembar R Pradigdo, S.E., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kepala Bagian Hukum dan KSLN, Ditjen Perhubungan Laut, Kemenhub, Barkah Bayu M, M.Sc., dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat, Nomor 8, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 15 Oktober 2021;

5. NOTARIS BAIQ YUNI INDAH DAMAYANTI, SH. M.Kn., beralamat di Jalan Patimura, Nomor 48, Midang, Desa Midang, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Mataram untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek sengketa;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1550 K/Pdt/2023



3. Menyatakan hukum seluruh objek sengketa berupa:
- a) Satu unit kapal bernama MV. Empress II, dengan panjang 21,69 meter, lebar 6,13 meter, dalam 2,66 meter, LOA 23,11 meter, Tanda Selar GT 99 Nomor 148/PA, sebagaimana Grosse Akta Nomor 170 atas nama PT Scuba Froggy Indoneisa;
 - b) Satu unit kapal motor bernama Smart Frog, Pas Kecil Nomor AL.520 /49/6/KUPP.PMG-20, dengan ukuran 4,50 m x 1,90 m x 0,85 m, mesin Yamaha 85 PK dengan bahan Fiber Glass, masih tercatat atas nama karyawan PT Scuba Froggy Indonesia yaitu Edy Alwi Sukanda;
 - c) Satu unit kapal motor bernama Speed Frog, Pas Kecil Nomor AL.520/49/7/KUPP.PMG-20, dengan ukuran 7,00 m x 2,19 m x 0,74 m, Mesin Yamaha 2 x 115 PK dengan bahan Fiber Glass, masih tercatat atas nama karyawan PT Scuba Froggy Indonesia yaitu Edy Alwi Sukanda;
 - d) Satu unit small speed boat, yang dibeli dari Australia dengan Yamaha 85 HP;
 - e) Satu unit diving & snorkling boat "Big Frog" yang dilengkapi toilet di atas kapal dengan ukuran 2.6 m x m, dengan 2 sundecks;
 - f) Satu unit diving & snorkling boat "Small Frog" Yang dilegkapi dengan mesin Yamaha 60 HP;
 - g) Satu unit kayak;
- adalah hak milik dan atau asset dari PT Scuba Froggy Indonesia, dan harus dikembalikan kepada PT Scuba Froggy Indonesia;
4. Menyatakan hukum bahwa jual beli dan atau peralihan hak atas objek sengketa yang merupakan asset PT Scuba Froggy Indonesia antara Tergugat I, dengan Tergugat III tanpa adanya rapat umum pemegang saham, tanpa adanya kuasa dan atau persetujuan tertulis dari Para Penggugat dan kedua orang teman Para Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan hukum segala dokumen terkait objek sengketa yang sudah berubah dan atau beralih ke atas nama Tergugat III (PT Dive Froggy

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 1550 K/Pdt/2023



Indonesia), tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan harus dikesampingkan;

6. Menghukum Para Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai objek sengketa dan atau yang menikmati hasil daripadanya agar menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dengan sukarela atau terpaksa (kembali menjadi asset PT Scuba Froggy Indonesia), bila perlu dalam pelaksanaannya dengan bantuan aparat kepolisian;
7. Menyatakan hukum kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tanggung renteng, dan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan pembayaran maka kerugian tersebut dibayarkan dengan saham milik Tergugat I dan Tergugat II;
9. Menyatakan hukum bahwa putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi ataupun *verzet* dari Para Tergugat Intervensi;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;
11. Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III dan IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I, II dan III:

- Eksepsi tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Eksepsi tentang gugatan kabur atau *obscur libel*;
- Eksepsi tentang *error in subyekto*;

Eksepsi Terguat IV:

- Kompetensi *absolut* (kewenangan mutlak);
- Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*).
- Gugatan tidak jelas/kabur (*obscur libel*);
- Gugatan *error in persona*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Mataram untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa tindakan Para Tergugat Rekonvensi dan 2 (dua) orang pemegang saham lainnya yang mengklaim *asset* Penggugat Rekonvensi I adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah bahwa Kapal Empress 2 dan *asset-assetnya* adalah milik Penggugat Rekonvensi I berdasarkan Akta Nomor 3, tanggal 15 Juni 2016 tentang Perjanjian Operasional Kapal dan Dokumen Kepemilikan Kapal Lainnya;
4. Menyatakan sah jual beli Kapal Empress 2, berdasarkan Akta Nomor 12 bulan September 2021 antara Penggugat Rekonvensi I dengan Penggugat Rekonvensi III;
5. Menyatakan hukum bahwa tindakan Para Tergugat Rekonvensi dan 2 (dua) orang pemegang saham lainnya yang mengamankan dokumen kapal empres 2 dan *asset-asset* milik Penggugat Rekonvensi I tanpa ijin dari Penggugat Rekonvensi I adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi dan siapapun juga yang menguasai dokumen Kapal Empress 2 dan dokumen *asset* milik Penggugat Rekonvensi I untuk menyerahkan kepada Para Penggugat Rekonvensi tanpa syarat apapun dan bila perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang di letakkan terhadap 500 lembar saham milik Para Tergugat Rekonvensi dan 2 (dua) orang pemegang saham lainnya pada PT Scuba Froggy Indonesia;
8. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi dan 2 (dua) orang pemegang saham lainnya untuk membayar kerugian materil Rp415.000.000,00 (empat ratus lima belas juta rupiah) dan ditambah dengan kerugian

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 1550 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

immateriil Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) sehingga total keseluruhan berjumlah Rp1.065.000.000,00 (satu miliar enam puluh lima juta rupiah);

9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan bermanfaat bagi Para Penggugat Rekonvensi (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mataram telah memberikan Putusan Nomor 244/Pdt.G/2021/PN Mtr, tanggal 23 Februari 2022, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, dan IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat I, II, III Rekonvensi/Tergugat I, II, III Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan sah bahwa Kapal Empress II dan aset-asetnya adalah milik Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi berdasarkan Akta Nomor 3 tanggal 15 Juni 2016 tentang Perjanjian Operasional Kapal dan Dokumen Kepemilikan Kapal Lainnya;
- Menyatakan sah jual beli Kapal Empress II berdasarkan Akta Nomor 12 bulan September 2021 antara Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dengan Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi;
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dan siapapun juga yang menguasai dokumen Kapal Empress II dan dokumen aset milik Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tanpa syarat apapun dan bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 1550 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia;

- Menolak gugatan Penggugat I, II, III Rekonvensi/Tergugat I, II, III Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp2.195.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 65/PDT/2022/PT MTR, tanggal 11 Mei 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Juni 2022 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Juni 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 19/Akta-Kas/Pdt/2022/PN Mtr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Juni 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Juni 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Konvensi:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram 65/Pdt/2022/PT MTR, tanggal 11 Mei 2022 yang telah menguatkan putusan *judex facti*

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 1550 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mataram Nomor 244/Pdt.G/2021/PN Mtr, tanggal 23 Februari 2022;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek sengketa;
3. Menyatakan hukum seluruh objek sengketa berupa:
 - a) Satu unit kapal bernama MV. Empress II, dengan panjang 21,69 meter, lebar 6,13 meter, dalam 2,66 meter, LOA 23,11 meter, Tanda Selar GT 99 Nomor 148/PA, sebagaimana Grosse Akta Nomor 170 atas nama PT Scuba Froggy Indoneisa;
 - b) Satu unit kapal motor bernama Smart Frog, Pas Kecil Nomor AL.520/49/6/KUPP.PMG-20, dengan ukuran 4,50 m x 1,90 m x 0,85 m, Mesin Yamaha 85 PK dengan bahan Fiber Glass, masih tercatat atas nama karyawan PT Scuba Froggy Indonesia yaitu Edy Alwi Sukanda;
 - c) Satu unit kapal motor bernama Speed Frog, Pas Kecil Nomor AL.520/49/7/KUPP.PMG-20, dengan Ukuran 7,00 m x 2,19 m x 0,74 m, mesin Yamaha 2 x 115 PK dengan bahan Fiber Glass, masih tercatat atas nama karyawan PT Scuba Froggy Indonesia yaitu Edy Alwi Sukanda;
 - d) Satu unit small speed boat, yang dibeli dari Australia dengan Yamaha 85 HP;
 - e) Satu unit diving & snorkling boat "Big Frog" yang dilengkapi toilet di atas kapal dengan ukuran 2.6 m x m, dengan 2 sundecks;
 - f) Satu unit diving & snorkling boat "Small Frog" yang dilengkapi dengan mesin Yamaha 60 HP;
 - g) Satu unit kayak;
- adalah hak milik dan atau asset dari PT Scuba Froggy Indonesia, dan harus dikembalikan kepada PT Scuba Froggy Indonesia;
4. Menyatakan hukum bahwa jual beli dan atau peralihan hak atas objek sengketa yang merupakan asset PT Scuba Froggy Indonesia antara Tergugat I, dengan Tergugat III tanpa adanya rapat umum pemegang

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 1550 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saham, tanpa adanya kuasa dan atau persetujuan tertulis dari Para Penggugat dan kedua orang teman Para Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

5. Menyatakan hukum segala dokumen terkait objek sengketa yang sudah berubah dan atau beralih ke atas nama Tergugat III (PT Dive Froggy Indonesia), tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan harus dikesampingkan;
6. Menghukum Para Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai objek sengketa dan atau yang menikmati hasil daripadanya agar menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dengan sukarela atau terpaksa (kembali menjadi asset PT Scuba Froggy Indonesia), bila perlu dalam pelaksanaannya dengan bantuan aparat kepolisian;
7. Menyatakan hukum kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tanggung renteng, dan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan pembayaran maka kerugian tersebut dibayarkan dengan saham milik Tergugat I dan Tergugat II;
9. Menyatakan hukum bahwa putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi ataupun *verziet* dari Para Tergugat Intervensi;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;
- Dan atau apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, II, III dan Termohon Kasasi IV telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 13 Juli 2022 dan 2 Agustus 2022 yang pada pokoknya memohon kepada

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 1550 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 29 Juni 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 13 Juli 2022 dan 2 Agustus 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Mataram tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *judex facti* telah memberi pertimbangan yang cukup dengan telah mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta-fakta dalam perkara *a quo*, oleh karena Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya. Bahwa ternyata PT Scuba Foggy Indonesia tidak pernah memasukkan objek sengketa ke dalam Perusahaan atau *Inbreng*, maka seluruh objek sengketa bukanlah termasuk ke dalam kekayaan PT Scuba Foggy Indonesia. Bahwa sebaliknya Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dapat membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, yang mana senyatanya Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi adalah pembeli dan Vider Skoglie adalah penjual dari Kapal Empress II (*vide* bukti T.I.II.III-1), dengan demikian Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi adalah pemilik yang sah dari Kapal Empress II dan berhak untuk menjual kapal tersebut. Oleh karena itu perbuatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam perkara *a quo* bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: MARCIN DANIEL BANACHOWSKI dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 1550 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **MARCIN DANIEL BANACHOWSKI** dan 2. **INGA MATYLDA CHMIELEWSKA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Irma Hani Nasution, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd/

ttd/

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd/

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 1550 K/Pdt/2023



Panitera Pengganti,

ttd/

Irma Hani Nasution, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001